



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מס' 397/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף בדרך חיים בר לב 203 תל אביב
ע"י מר גיורא אלפנט
מדרך חיים בר לב 203/3 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבעים: 1. ארנסטינה ברנשטיין
רחוב רוטשילד 45 פתח תקווה
2. נציגות הבית המשותף משדרות ששת הימים 4 תל אביב
ע"י שושנה בן אברהם
משדרות ששת הימים 4/17 תל אביב
3. זויה למברג
דרך בר לב 203/32 תל אביב

ה ח ל ט ה

התובעת הינה נציגות הבית המשותף משדרות חיים בר לב 203 תל אביב הבנוי על חלקה 290 בגוש 6146 (להלן: "הבית"). הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

הנתבעת 2 היא נציגות בית משותף שכן בשדרות ששת הימים 4 תל אביב הבנוי על חלקה 289 בגוש 6146.

התובעת מבקשת בהליך זה צו עשה כנגד הנתבעת 2 אשר יחייב אותה להפעיל עמוד חשמל שבאחריותה וכן להשיב לתובעת כספים ששולמו על ידה.

לאחר שבחנתי את כתב התביעה בתיק זה הגעתי למסקנה כי אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתובענה כנגד הנתבעת 2.

סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הקובע:

72" (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6ג עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.
(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.
(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.
(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר"



מדינת ישראל
משרד המשפטים

תיק מספר 397/10

לשכת המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

בתי המשפט נתנו פירוש דווקני לסעיף 72 המצוטט לעיל וקבעו כי אין להרחיב את פירושו.

כפי שנקבע בד"נ 20/73 שמוע נגד טדובסקי ואח' פ"ד כ"ח (1) עמ' 730 בעמ' 733 מפי מ"מ הנשיא זוסמן (כתוארו אז): "סעיף 72 לחוק המקרקעין... מרחיב אמנם את סמכותו של המפקח, היכול עכשיו לדון גם בתביעת נזיקין בעילה של הסגת גבול, ולענין זה נעשתה סמכותו מקבילה לזו של בית המשפט, אך... אין הוא רשאי לדון בתביעות נזיקין אחרות".

לחיזוק טיעון זה יש להוסיף כי הלכה פסוקה היא שגם עילות המטרד והיפר חובה חקוקה אינן בסמכותו של המפקח (ראה ע"א 664/71 עורקבי ואח' נגד נקר פ"מ ע"ח 130 וכן ע"א 458/69 שליט נגד גולדברג פ"ד כ"ד (1) 231).

העולה מכך הוא כי, משרצה המחוקק להעניק למפקח סמכות לדון בעילה מסויימת, הוא עשה זאת במפורש. מכאן, עילות אחרות, שאינן מוגדרות במפורש בחוק המקרקעין, אינן בסמכותו של המפקח.

תקנה 71 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש"ל-1969 אמנם מחילה את תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 בשינויים המחוייבים על סדרי הדין בפני המפקח בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק או בתקנות המקרקעין. אולם אין בכוחו של מחוקק המשנה אשר התקין את תקנה 71 להעניק למפקח סמכות עניינית שלא ניתנה לו בחוק המקרקעין על ידי המחוקק הראשי.

מכתב התביעה עולה כי הסכסוך שבין התובעת לבין הנתבעת 2 הינו סכסוך בין נציגויות של בתים משותפים שונים, הרשומים בנפרד בפנקס הבתים המשותפים ובחלקות שונות. אין המדובר בסכסוך בין בעלי דירות בבית המבוסס על תקנון הבית או הוראות חוק המקרקעין וגם אין המדובר בסכסוך בדבר השגת גבול בבית.

סכסוך ממין זה אינו נכלל במסגרת העניינים הנתונים לסמכותו העניינית של מפקח על רישום מקרקעין בהתאם להוראות סעיף 72 לחוק המקרקעין הנ"ל והפסיקה לגביו כאמור.

לאור האמור לעיל אני מורה על מחיקת התביעה כנגד הנתבעת 2.

בנסיבות האמורות בהן נמחקה התביעה כנגד הנתבעת 2 עוד בטרם נמסרה לידיה התובענה אין צו להוצאות.

המזכירות תשלח ההעתק ההחלטה לתובעת באמצעות הדואר.

ניתנה בלישכתי בתאריך י"ב תשרי תשע"א, 20 ספטמבר 2010, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב